

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 13 dhoulhijja 1423 – 14 février 2003

146^{ème} année

N° 13

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination du directeur de l'institut supérieur de l'art dramatique.....	371
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	371
Nomination de directeurs d'établissements des œuvres universitaires de la catégorie (A)....	371
Nomination de sous-directeurs.....	371

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Décret n° 2003-291 du 4 février 2003 , portant changement d'appellation d'un établissement public relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme.....	371
Décret n° 2003-292 du 4 février 2003 , relatif à l'organisation et aux missions de l'école nationale des prisons et de la rééducation.....	372

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination d'un chef de service.....	374
--------------------------------------	-----

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2003-294 du 4 février 2003 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à la délégation de Bouârada, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Erroumi.....	374
Décret n° 2003-295 du 4 février 2003 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre non immatriculées, sises à Imada Soualem, délégation de Makthar, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Errmal.....	374

Ministère des Finances

Décret n° 2003-296 du 4 février 2003 , complétant le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements.....	375
Décret n° 2003-297 du 4 février 2003 , portant réduction des droits de douane dus à l'importation des bananes.....	376
Dérogation pour exercer dans le secteur public.....	376
Arrêté du ministre des finances du 4 février 2003, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants...	376

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs

Nomination d'un sous-directeur.....	377
-------------------------------------	------------

Ministère de la Santé Publique

Maintien en activité dans le secteur public.....	377
--	------------

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2003-303 du 4 février 2003 , portant ratification de l'accord de prêt conclu à Vienne, le 10 septembre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international, pour le financement du projet de construction de l'institut supérieur des études technologiques de Siliana.....	377
Décret n° 2003-304 du 4 février 2003 , portant ratification de l'accord de prêt conclu à Rome, le 8 octobre 2002, entre la République Tunisienne et le fonds international de développement agricole pour la contribution au financement du programme de développement agro-pastoral et de promotion des initiatives locales du Sud-Est.....	378

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Décrets du n° 2003-305 au n° 2003-316 du 4 février 2003 , portant création de périmètres publics irrigués dans quelques délégations des gouvernorats du Kef, Béja et Nabeul.....	378
Décret n° 2003-317 du 4 février 2003 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid.....	386
Maintien en activité dans le secteur public.....	386
Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 4 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans quelques périmètres publics irrigués des gouvernorats de Nabeul et Kasserine.....	386

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-283 du 4 février 2003.

Monsieur Hamdi Hemaïdi, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de l'art dramatique à compter du 13 septembre 2002.

Par décret n° 2003-284 du 4 février 2003.

Monsieur Mechri Kaâbachi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Gafsa.

Par décret n° 2003-285 du 4 février 2003.

Monsieur Taoufik M'dallel, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (cité universitaire Ibn Chabbat Sfax).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-286 du 4 février 2003.

Monsieur Hammadi Essefi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (cité universitaire Sabra Kairouan).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-287 du 4 février 2003.

Monsieur Mohsen Ben Nafissa, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (centre universitaire d'animation culturelle et sportive Ibn Abi Dhiyaf à Manouba).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-288 du 4 février 2003.

Monsieur Fayçal Sfar, conseiller pédagogique de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (cité universitaire de Montfleury).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-289 du 4 février 2003.

Monsieur Mounir Mâali, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des concours de recrutement des personnels d'enseignement et de recherche à la direction des examens et des concours universitaires à la direction générale de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2003-290 du 4 février 2003.

Monsieur Hassen Fray, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur du personnel administratif, technique et ouvrier à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Décret n° 2003-291 du 4 février 2003, portant changement d'appellation d'un établissement public relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 75,

Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 notamment le tableau "F" y annexé,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 91-1999 du 31 décembre 1991, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'appellation de l'établissement public suivant, relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme est remplacée comme suit :

Ancienne dénomination	Nouvelle dénomination
Centre de recyclage et d'instruction des agents des prisons et de la rééducation de Borj Touil.	Ecole nationale des prisons et de la rééducation.

Art. 2. - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-292 du 4 février 2003, relatif à l'organisation et aux missions de l'école nationale des prisons et de la rééducation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 75,

Vu la loi 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 et notamment le tableau «F» y annexé,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1016 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret 88-787 du 14 avril 1988, portant création du corps d'agents de prisons temporaires et fixant leur statut particulier, tel que modifié et complété par le décret 2000-1018 du 11 mai 2000,

Vu le décret 98-670 du 16 mars 1998, relatif à l'organisation et aux missions du centre de recyclage et d'instruction des agents des prisons et de la rééducation de Borj-Touil,

Vu le décret n° 2002-771 du 11 avril 2002, relatif à la rémunération des actions de formation, de recherche et des travaux exceptionnels réalisés par les différentes catégories d'agents au centre du recyclage et de l'instruction des agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 2003-291 du 4 février 2003, portant changement d'appellation d'un établissement public relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE I

MISSIONS DE L'ECOLE

Article premier. - L'école nationale des prisons et de la rééducation est chargée de la formation et du perfectionnement des cadres et des agents des prisons et de la rééducation.

Elle peut, sur demande d'autres ministères et établissements et après autorisation du ministre de la justice et des droits de l'Homme, prêter son concours dans le cadre de sa mission à certains cadres et agents relevant desdites administrations.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme peut aussi autoriser l'inscription des élèves étrangers dans les différentes sections de formation, et ce, sur demande de leurs gouvernements et après avis du conseil scientifique de l'école.

Section I

Conditions d'admission à l'école

Art. 2. - L'admission aux différentes sections de formation se fait par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, par voie de concours organisé par la direction chargée des prisons et de la rééducation, conformément aux conditions prévues au statut général des forces de sécurité intérieure et au statut particulier du corps des prisons et de la rééducation.

Art. 3. - Les modalités d'organisation des concours, la composition et les attributions des commissions sont fixées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Art. 4. - Est attribuée aux élèves externes admis par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme la qualité d'élève durant la période de leur formation.

A ce titre, les élèves de l'école bénéficient d'une bourse mensuelle dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme ou du ministre dont dépend l'élève après avis du ministre des finances.

Art. 5. - Les candidats internes admis sont considérés, durant la période de formation, en position d'activité et perçoivent l'intégralité de leur traitement.

Section II

Cadres de la formation

Art. 6. - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme nomme les personnes chargées des missions de formation à l'école et ils sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.

Le directeur de l'école peut conclure, après autorisation du ministre de la justice et des droits de l'Homme, des contrats avec des spécialistes et des experts étrangers en vue d'accomplir une mission de formation. Ledit contrat fixe la durée de la formation, les modalités de rémunération ainsi que, le cas échéant, les conditions de paiement des frais de déplacement et de séjour.

Art. 7. - La formation s'achève par un examen de fin d'étude dont les matières et les coefficients sont fixés par un arrêté de ministre de la justice et des droits de l'Homme après avis du conseil scientifique de l'école.

Un certificat de fin de formation est remis aux admis qui leur permet l'obtention du grade auquel prépare le cycle de formation à l'école.

CHAPITRE II

FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE

Section I

Organisation administrative de l'école

Art. 8. - L'école nationale des prisons et de la rééducation est dirigée par un directeur assisté par un directeur adjoint et d'un conseil scientifique.

Art. 9. - Le directeur assure le fonctionnement de l'école. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :

- superviser le bon fonctionnement scientifique et pédagogique de l'école,
- veiller au bon déroulement de la formation et à l'organisation des examens,
- veiller au maintien de l'ordre au sein de l'école,
- élaborer le projet du budget de l'école et le soumettre pour approbation à l'autorité de tutelle après avis du conseil scientifique,
- assurer le bon fonctionnement des services administratifs et financiers,
- conclure, après autorisation du ministre de la justice et des droits de l'Homme, les conventions de coopération avec les établissements similaires nationaux et internationaux,
- conclure les marchés,
- élaborer le rapport annuel général concernant l'école et le soumettre à l'autorité de tutelle.

Art. 10. - Le directeur et le directeur adjoint de l'école nationale des prisons et de la rééducation sont nommés par décret sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme, conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Dans cette situation, le directeur de l'école bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur d'administration centrale et le directeur adjoint bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 11. - Le Conseil scientifique examine notamment :

- le fonctionnement administratif et financier de l'école,
- l'organisation de la formation à l'école,
- les questions pédagogiques et scientifiques se rapportant aux programmes et aux études.

Il donne également son avis sur toute question que lui soumet le président du conseil.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Art. 12. - L'administration de l'école nationale des prisons et de la rééducation comprend :

- a- la sous-direction des services communs qui comporte :
 - le service des affaires administratives et financières,
 - le service de logistique et des prestations,
- b- la sous-direction des études et de l'instruction qui comporte :
 - le service de l'informatique,
 - le service de la formation et de l'instruction,
 - le service pédagogique.

Art. 13. - Peuvent être créées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme, des sections de spécialisation relevant de l'école nationale des prisons et de la rééducation.

Art. 14. - Les sous-directeurs et les chefs de services sont nommés par décret sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme, conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Section II

Organisation financière de l'école

Art. 15. - Les ressources du budget de l'école nationale des prisons et de la rééducation se composent :

- de la subvention d'équilibre de l'Etat,
- des dons et legs faits au profit de l'école,
- des autres ressources à caractère accidentel.

Art. 16. - Les dépenses du budget de l'école se composent :

- des dépenses annuelles et permanentes relatives au fonctionnement et à la gestion administrative de l'école,
- des différentes dépenses temporaires et exceptionnelles de fonctionnement,
- des différentes autres dépenses de fonctionnement et notamment les frais d'acquisition de matériel, de produits et denrées nécessaires à la bonne marche de l'école.

Art. 17. - Le directeur de l'école est l'ordonnateur du budget. Il conclut les marchés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 18. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et notamment le décret n° 98-670 du 16 mars 1998 susvisé.

Art. 19. - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

NOMINATION

Par décret n° 2003-293 du 4 février 2003.

Monsieur Mohamed Sassi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service du suivi des affaires des élèves à la sous-direction de la vie scolaire à la direction de l'organisation administrative des collèges et des lycées à la direction générale du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation et de la formation.

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	18 19	180187/2945 Siliana	35 h 6 a 40 ca	26 a 88 ca 18 a 00 ca	1- Salah 2- Zaïer 3- Mohamed Salah, les trois enfants de M'hamed Ben Haj Taher Ben Ismaïl Riahi
2	1 2 7	Non immatriculées		1 h 94 a 15 ca 2 h 52 a 66 ca 01 a 96 ca	Rachid Moelli
3	5 8	Non immatriculées		57 a 92 ca 1 h 53 a 79 ca	Mustapha Beddahech

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2003-294 du 4 février 2003, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à la délégation de Bouârada, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Erroumi.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Décète :

Article premier. - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre, sises à la délégation de Bouârada, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Erroumi, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

Décret n° 2003-295 du 4 février 2003, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre non immatriculées, sises à Imada Soualem, délégation de Makthar, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Errmal.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Décrète :

Article premier. - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la

disposition du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre non immatriculées, sises à Imada Soualem, délégation de Makthar, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Errmal, entourées d'un liséré vert sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	1	01 h 22 a 62 ca	1- Lamjed et Jalel Ben Aïssa Loumi 2- Salah Ben Sadok Loumi et consorts 3- Salah Chaïeb.
2	2 15	40 a 11 ca 16 a 39 ca	Héritiers Brahim Ben Sadok Loumi
3	3	41 a 17 ca	1- Taher Ben Saïd Atiya 2- Héritiers Brahim Ben Sadok Loumi
4	4	21 a 53 ca	Béchir et Taher Ben Melek Loumi
5	5 17	01 h 06 a 28 ca 76 a 15 ca	Mohamed Ben Amor Marzouki
6	6 7 8	14 a 14 ca 05 a 90 ca 15 a 06 ca	Khaled Ben Amor Marzouki
7	9	84 a 54 ca	1- Hsouna et Mongi Ben Ahmed Ben Sadok Loumi 2- Salah Ben Sadok Ben Melek Loumi 3- Mustapha et Mokhtar Ben Ali Ben Sadok Loumi
8	10	00 a 97 ca	Ahmed Ben Sadok Loumi
9	11	05 a 51 ca	Béchir Ben Melek Loumi
10	12	05 a 63 ca	Salah Ben Sadok Ben Melek Loumi
11	13	04 a 73 ca	1- Héritiers Sadok Ben Melek Loumi 2- Salah Ben Mohamed Ben Chaïeb
12	14	48 a 50 ca	1- Béchir et Khaled Ben Sadok Ben Melek Loumi 2- Héritiers Sadok Ben Melek Loumi 3- Salah Ben Mohamed Ben Chaïeb
13	16	97 a 74 ca	1- Mohamed Ben Amor Marzouki 2- Mohamed et Hamed Ben Ammar Ben Atiya
14	18	13 a 83 ca	Hsouna et Mongi Ben Ahmed Ben Sadok Loumi
15	19	81 a 05 ca	Ahmed Ben Amara Ben Labiadh Ben Brahim

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2003-296 du 4 février 2003, complétant le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime des droits de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le code d'incitation aux investissements, promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 9, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2001-916 du 24 avril 2001,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste n° I annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, les équipements suivants :

Ex 841370 : pompes centrifuges d'un débit égal à 54 m³/h et d'une puissance égale à 68.5 kw.

Ex 848340 : système complet de rotation pour four à ciment.

Ex 850434 : transformateur électrique d'une puissance supérieure à 5000 KVA.

Ex 850440 : armoire variateur.

Ex 851999 : appareils de reproduction du son à usage professionnel.

Ex 853180 : - détecteur acoustique des fuites dans les canalisations d'eau y compris accessoires d'écouteur et unité d'acquisition et d'archivage de données,

- corrélateur pour détection de fuites dans les canalisations d'eau y compris ses accessoires et unité d'acquisition et d'archivage de données.

Ex 853710 : armoires et tableaux électriques munis d'un ordinateur pour le contrôle et la commande numérique.

Ex 854389 : détecteur de métaux ou de réseaux et ses accessoires pour acquisition et archivage de données.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-297 du 4 février 2003, portant réduction des droits de douane dus à l'importation des bananes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et au prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 86,

Vu l'avis des ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est réduit à 50 %, le taux des droits de douane dus à l'importation des bananes fraîches relevant du numéro 080300190 du tarif des droits de douane par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 mars 2003.

Art. 3. - Les ministres des finances, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

DEROGATION

Par décret n° 2003-298 du 4 février 2003.

Le décret n° 2002-2003 du 30 août 2002 est modifié ainsi qu'il suit :

"Il est accordé à Monsieur Nouri Zorgati, ingénieur général, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période de cinq mois à compter du 25 août 2002".

Arrêté du ministre des finances du 4 février 2003, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs,

Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication et notamment son article 5,

Vu le taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2002 déterminé par la banque centrale de Tunisie au titre de chaque catégorie de concours bancaire.

Arrête :

Le tableau suivant comporte le taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2002 par chaque catégorie de concours bancaire ainsi que le seuil du taux d'intérêt excessif correspondant au titre du premier semestre 2003 :

Catégorie des concours	Taux d'intérêt effectif moyen %	Seuil du taux d'intérêt excessif correspondant (%)
1- Crédits à court terme découverts non compris	8.61	11.48
2- Découverts matérialisés ou non par des effets	9.97	13.29
3- Crédits à la consommation	10.95	14.60
4- Crédits à moyen terme	8.64	11.52
5- Crédits à long terme	8.42	11.23
6- Crédits pour le financement de l'habitat	9.47	12.63
7- Crédits universitaires	7.57	10.09
8- Leasing mobiliers et immobiliers	12.35	16.47

Tunis, le 4 février 2003.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**

NOMINATION

Par décret n° 2003-299 du 4 février 2003.

Monsieur Mohamed Abdelaziz Ben Othman, professeur d'enseignement artistique, est chargé des fonctions de sous-directeur de la musique à la direction de la musique et de la danse au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-300 du 4 février 2003.

Le docteur Fattoum Salaheddine, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital d'enfants, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} mars 2003.

Par décret n° 2003-301 du 4 février 2003.

Le docteur Houissa Taoufik, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital d'enfants, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} avril 2003.

Par décret n° 2003-302 du 4 février 2003.

Le docteur Gannouni Amor, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} juin 2003.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE**

Décret n° 2003-303 du 4 février 2003, portant ratification de l'accord de prêt conclu à Vienne, le 10 septembre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international, pour le financement du projet de construction de l'institut supérieur des études technologiques de Siliana.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-3 du 14 janvier 2003, portant approbation de l'accord de prêt conclu à Vienne, le 10 septembre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international pour le financement du projet de construction de l'institut supérieur des études technologiques de Siliana.

Vu l'accord de prêt conclu à Vienne, le 10 septembre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international, pour le financement du projet de construction de l'institut supérieur des études technologiques de Siliana.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de prêt conclu à Vienne, le 10 septembre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de dix millions (10.000.000) de dollars américains pour le financement du projet de construction de l'institut supérieur des études technologiques de Siliana.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-304 du 4 février 2003, portant ratification de l'accord de prêt conclu à Rome, le 8 octobre 2002, entre la République Tunisienne et le fonds international de développement agricole pour la contribution au financement du programme de développement agro-pastoral et de promotion des initiatives locales du Sud-Est.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-2 du 14 janvier 2003, portant approbation de l'accord de prêt conclu à Rome, le 8 octobre 2002, entre la République Tunisienne et le fonds international de développement agricole pour la contribution au financement du programme de développement agro-pastoral et de promotion des initiatives locales du Sud-Est.

Décète :

Article Premier. - Est ratifié, l'accord de prêt conclu à Rome, le 8 octobre 2002, entre la République Tunisienne et le fonds international de développement agricole et relatif à l'octroi d'un prêt en monnaies diverses pour un montant égal à quatorze millions cent mille de droits de tirages spéciaux (14.100.000 DTS) pour la contribution au financement du programme de développement agro-pastoral et de promotion des initiatives locales du Sud-EST.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2003-305 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Hmama de la délégation de Kalâat Essnan, au gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, un périmètre public irrigué à Hmama de la délégation de Kalâat Essnan, au gouvernorat du Kef, sur une superficie de cent vingt hectares (120 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de vingt sept hectares (27 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare cinquante ares (1 ha 50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Hmama, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à deux cent soixante dix dinars (270 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat du Kef, approuvée par le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-306 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued Essouani de la délégation du Kef-Est, au gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Oued Essouani de la délégation du Kef-Est, au gouvernorat du Kef sur une superficie de six cent quatre vingt seize hectares (696 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de trente hectares (30 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Oued Essouani, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cinq cents dinars (500 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat du Kef, approuvée par le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-307 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Bouabdallah de la délégation de Touiref, au gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Bouabdallah de la délégation de Touiref, au gouvernorat du Kef sur une superficie de soixante trois hectares (63 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de vingt six hectares (26 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Bouabdallah, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cents dinars (300 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat du Kef, approuvée par le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-308 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Bir Hday de la délégation du Sers, au gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Bir Hday de la délégation du Sers, au gouvernorat du Kef sur une superficie de soixante et un hectares (61 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de douze hectares (12 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Bir Hday, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent quarante dinars (340 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat du Kef, approuvée par le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-309 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Aïn Bidha de la délégation du Kef-Est, au gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Aïn Bidha de la délégation du Kef-Est, au gouvernorat du Kef sur une superficie de quatre vingt douze hectares (92 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de vingt hectares (20 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare cinquante ares (1 ha, 50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Aïn Bidha, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à cinq cent soixante quinze dinars (575 dinars) pour la zone A et à deux cent vingt dinars (220 dinars) pour la zone B par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat du Kef, approuvée par le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-310 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Kassar de la délégation de Sakiet Sidi Youssef, au gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Kassar de la délégation de Sakiet Sidi Youssef, au gouvernorat du Kef sur une superficie de quatre vingt seize hectares (96 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de cinq hectares (5 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Kassar, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à quatre cents dinars (400 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat du Kef, approuvée par le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-311 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued Zarga de la délégation du Sers, au gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Oued Zarga de la délégation du Sers, au gouvernorat du Kef sur une superficie de soixante treize hectares (73 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Oued Zarga, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à quatre cent dix dinars (410 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat du Kef, approuvée par le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-312 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Zaga 1 et 2 de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Zaga 1 et 2 de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja sur une superficie de cent quatre vingt huit hectares (188 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Zaga 1 et 2, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cent quatre vingt dinars (280 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Béja, approuvée par le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-313 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Hmil Boualeg-Al Marja-Oued Lahmar de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Hmil Boualeg-Al Marja-Oued Lahmar de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja sur une superficie de quatre vingt quatre hectares (84 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de huit hectares (8 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Hmil Boualeg-Al Marja-Oued Lahmar, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cent soixante dix dinars (170 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Béja, approuvée par le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-314 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Msilla de la délégation de Tibar, au gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie, le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Msilla de la délégation de Tibar, au gouvernorat de Béja sur une superficie de cent soixante quinze hectares (175 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de seize hectares (16 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Msilla, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cinq cents dinars (500 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Béja, approuvée par le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-315 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued Abid de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Oued Abid de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul sur une superficie de mille quarante hectares (1040 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de quarante hectares (40 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante (50 ares) pour la zone A et un hectare (1 ha) pour la zone B.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Oued Abid, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à sept cent quinze dinars (715 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, approuvée par le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-316 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Issa de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Sidi Issa de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul sur une superficie de quatre cent soixante quatorze hectares (474 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de trente hectares (30 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Sidi Issa, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cinq cent vingt cinq dinars (525 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, approuvée par le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-317 du 4 février 2003, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid, consigné dans les procès-verbal de sa réunion du 19 avril 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 14006 Sidi Bouzid, classée dans les zones de sauvegarde sise à Imadat Ettouila, délégation de Sidi Bouzid-Ouest, d'une superficie de 20 ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un institut supérieur d'études technologiques.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988.

.Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-318 du 4 février 2003.

Monsieur Mahmoud Deghaies, directeur de recherche agricole et de pêche au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une deuxième année à compter du 1^{er} août 2003.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 4 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Karmania – Aïn El Ward de la délégation de d'El Haouaria, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués

Vu le décret n° 2002-2727 du 22 octobre 2002, portant création du périmètre public irrigué d'El Karmania – Aïn El Ward de la délégation d'El Haouaria, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué d'El Karmania – Aïn El Ward de la délégation d'El Haouaria, au gouvernorat de Nabeul, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 4 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Ghaba – Dar Lamine de la délégation de Béni Khiair, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués

Vu le décret n° 2002-2726 du 22 octobre 2002, portant création du périmètre public irrigué d'El Ghaba – Dar Lamine de la délégation de Béni Khiair, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué d'El Ghaba – Dar Lamine de la délégation de Béni Khiair, au gouvernorat de Nabeul, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 4 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Fidh El Methnen de la délégation de Sbeïtla, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués

Vu le décret n° 2002-2933 du 4 novembre 2002, portant création du périmètre public irrigué de Fidh El Methnen de la délégation de Sbeïtla, au gouvernorat de Kasserine.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Fidh El Methnen de la délégation de Sbeïtla, au gouvernorat de Kasserine, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi